

**Leihvertrag
(Version V.2.1_2025)
über ein
Apple iPad Wifi inklusive Zubehör
zwischen der
Stadt Marl
vertreten durch den Bürgermeister
Amt für Schule und Sport
Elbestraße 10, 45768 Marl
und
dem Schüler / der Schülerin**

Name, Vorname

wohnhaft

besuchte Schule

sowie den Erziehungsberechtigten

Name, Vorname

wohnhaft

als Gesamtschuldner, zusammen: die Entleiher

1. Präambel

Die Stadtverwaltung Marl hat im Rahmen des Digitalpaktes Schule die Digitalisierung der in ihrer Trägerschaft stehenden Schulen vorangetrieben. Dieser Prozess soll auch – unabhängig von noch ausstehenden abschließenden Entscheidungen zur Fortführung des Förderprogrammes Digitalpakt Schule – weiter vorangetrieben werden.

Dieser Vertrag regelt die Bedingungen, unter denen die Stadt Marl den Schülern und Schülerinnen ein digitales und schüler*innengebundenes Endgerät (Leihgerät) für Unterrichtszwecke (Leihzweck) unentgeltlich zur Verfügung stellt.

2. Ausstattung

- (1) Die Stadt Marl stellt ein **Apple iPad Wifi einschließlich Schutzhülle mit integrierter Tatstatur, Netzgerät und Netzkabel zur Verfügung**

Seriennummer iPad: _____

3. Leihdauer

- (1) Das Leihgerät ist schülergebunden und bleibt während und nach der Ausleihe Eigentum der Stadt Marl.
- (2) Der Leihvertrag beginnt mit beidseitiger Vertragsunterzeichnung und läuft auf unbestimmte Zeit.
- (3) Es besteht für alle Vertragsparteien die Möglichkeit, den Leihvertrag jederzeit mit sofortiger Wirkung zu kündigen.
- (4) Der Leihvertrag endet automatisch, wenn die Schülerin bzw. der Schüler nicht mehr an einer weiterführenden Schule im Schulbezirk Marl beschult wird. Die Rückgabe muss spätestens drei Werktage nach Beendigung des Leihvertrages erfolgen. Wechselt die Schülerin bzw. der Schüler innerhalb des Schulbezirks Marl auf eine andere weiterführende Schule mit Ausnahme von Förderschulen und Berufskolleg, verbleibt das Leihgerät bei der Schülerin / dem Schüler.
- (5) Das Leihgerät inklusive aller Zubehörteile ist in einem ordnungsgemäßen und funktionstüchtigen Zustand an die Schule zurückzugeben.
- (6) Sofern die fristgerechte Rückgabe unterbleibt, kann die Stadt Marl nach ihrem Ermessen die Annahme verweigern und stattdessen eine Schadenspauschale dem aktuellen Wiederbeschaffungszeitwert von den Entleiher*innen verlangen.

4. Haftung

- (1) Die Entleiher haften für sämtliche Schäden, Verluste und Funktionseinschränkungen, die an dem Leihgerät bis zur Rückgabe entstehen, sofern sie diese zu vertreten haben. Ausgenommen hiervon sind normale Abnutzungserscheinungen im Rahmen des vertragsgemäßen Gebrauchs gem. § 602 BGB. Insbesondere haften die Entleiher, wenn gegen die in Punkt 5 genannten Nutzungsbedingungen verstoßen wurde.
- (2) Die Entleiher haften gemäß § 421 BGB als Gesamtschuldner in dem Sinne, dass die Stadt Marl Ansprüche aus diesem Vertrag von jedem Entleiher ganz oder teilweise verlangen kann, sofern nicht mehr als die Gesamtschuldsumme gefordert wird. Die Gesamtschuld tritt auch dann ein, wenn ein Erziehungsberechtigter mit Einwilligung des anderen in seiner Vertretung handelt.
- (3) Sofern nur eine Erziehungsberechtigte bzw. ein Erziehungsberechtigter als Entleiher*in Vertragspartner*in wird, bestätigt diese / dieser hiermit, dass sie / er die alleinige elterliche Sorge für die Schülerin / den Schüler hat.
- (4) Bei größeren oder irreparablen Schäden sowie im Falle eines Diebstahls oder Verlustes des Leihgerätes, sofern hier ein Verstoß gegen die in Punkt 5 genannten Nutzungsbedingungen zu Grunde liegt ist eine Schadenspauschale dem aktuellen Wiederbeschaffungszeitwert entsprechend
- (5) Ein Anspruch auf Ersatz bzw. Reparatur durch die Stadt Marl besteht nicht.
- (6) Die Stadt Marl haftet ausdrücklich nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit im Sinne von § 599 BGB, sofern der Schaden durch den Verleiher entstanden ist.
- (7) Die Stadt Marl haftet nicht für Datenverlust auf dem Leihgerät, auch nicht aufgrund von Gerätedefekten oder unsachgemäßer Handhabung. Die Entleiher sind dafür verantwortlich, dass in regelmäßigen Abständen die Datenbestände auf externen Medien oder in einer sicheren Daten-Cloud gespeichert werden.

5. Nutzungsbedingungen

- (1) Das Leihgerät wird ausschließlich zu Unterrichtszwecken zur Verfügung gestellt (Leihzweck) und ist pfleglich zu behandeln. So darf das Leihgerät nur in einer Schutzhülle transportiert und aufbewahrt werden.
- (2) Gehen Diebstahl bzw. widerrechtliche Beschädigung auf eine dritte Person zurück, die nicht Vertragspartner*in ist, so ist durch die Entleiher umgehend Anzeige zu erstatten. Die Anzeige ist der Stadt Marl gegenüber binnen drei Werktagen nach Erstattung der Anzeige über die Schule schriftlich nachzuweisen. Die Stadt Marl behält sich im Falle des Diebstahls die Möglichkeit vor, das gestohlene Leihgerät zu orten.
- (3) Die Entleiher haben Verlust, Beschädigungen oder Funktionsstörungen des Leihgerätes unmittelbar nach Schadenseintritt der Schule zu melden. Im Falle des Diebstahls gilt dies auch, wenn das Leihgerät wieder aufgefunden wird.
- (4) Es ist den Entleiher*innen nicht gestattet, Ersatzbeschaffungen eigenmächtig durchzuführen oder in Auftrag zu geben, davon ausgenommen sind Hüllen.

- (5) Erforderliche Reparaturen an den Geräten (z.B. Display-Defekt durch Sturz) sind von den Entleihern bei Apple oder Apple-zertifizierten Firmen direkt zu beauftragen und zu zahlen. Dabei tragen die Entleiher die Verantwortung dafür, dass die Reparaturen sach- und fachgerecht ausgeführt werden. Ausgenommen hiervon sind Garantiefälle und normale Abnutzungserscheinungen (z.B. defekter Akku).
- (6) Geltende Rechtsvorschriften – auch innerschulischer Art – sind von den Entleihern zu beachten und einzuhalten. Dazu gehören neben der Schulordnung auch Urheber-, Jugend-, Datenschutz- und Strafrecht.
- (7) Unabhängig von der gesetzlichen Zulässigkeit ist es bei der Nutzung des Leihgerätes nicht gestattet, verfassungsfeindliche, rassistische, gewaltverherrlichende oder pornografische Inhalte willentlich oder wissentlich abzurufen, zu speichern oder zu verbreiten.
- (8) Besteht der Verdacht, dass das Leihgerät oder eine dort installierte Software oder eine dort installierte Applikation von Schadsoftware befallen ist, haben die Entleiher dies unverzüglich der Schule zu melden. Das Leihgerät ist der Schule zu übergeben. Die Freigabe und Rückgabe des Leihgerätes an die Entleiher erfolgt durch die Stadt Marl über die Schule.
- (9) Das Leihgerät darf im öffentlichen Raum nicht unbeaufsichtigt sein und auch nicht kurzfristig an Dritte weitergegeben werden. Eine kurzfristige Weitergabe an andere Schülerinnen und Schüler der besuchten Schule oder an Lehrkräfte ist erlaubt, soweit hierfür eine schulische Notwendigkeit besteht.
- (10) Die direkte Verbindung des Leihgerätes mit anderen Geräten zwecks Datenübertragung ist nur zulässig, sofern es sich um vertrauenswürdige und sichere Datenquellen und Datenverbindungen handelt.
- (11) Die Passwörter sind getrennt vom Leihgerät unter Verschluss aufzubewahren. Sollte der Verdacht bestehen, dass ein Passwort Dritten bekannt geworden sein könnte, besteht die Verpflichtung zur sofortigen Änderung.
- (12) Die durch die Stadt Marl getroffenen und installierten Sicherheitsvorkehrungen dürfen nicht verändert oder umgangen werden.
- (13) Applikationen und sonstige Software dürfen nur nach Genehmigung durch die Stadt Marl installiert werden. Liegt eine Genehmigung vor, muss die Software über Sicherheitsupdates auf den aktuellen Stand gehalten werden.
- (14) Damit automatische Updates auf das Leihgerät heruntergeladen und eingespielt werden können, muss das Leihgerät regelmäßig – mindestens aber alle zwei Wochen - mit dem Internet verbunden werden. Anfragen des Betriebssystems oder von durch die Stadt Marl installierter bzw. genehmigter Software zur Installation von Updates müssen ggfls. durch die Entleiher ausgeführt werden.
- (15) Die Verbindung zum Internet darf nur über vertrauenswürdige Netzwerke erfolgen, z. B. über das Netzwerk der Schule, das eigene häusliche WLAN oder einen Hotspot des eigenen Mobiltelefons. Bestehen Zweifel über die Sicherheit der zur Verfügung stehenden Netzwerke darf das Gerät nicht genutzt werden.
- (16) Auf Aufforderung der Schule sind die Entleiher verpflichtet, spätestens einen Werktag nach Aufforderung, das Leihgerät vorzuführen. Der Aufforderung muss keine Begründung beigelegt werden.
- (17) Die Kosten für das Aufladen der Leihgeräte tragen die Entleiher.
- (18) Bei der Rückgabe sind durch die Entleiher alle persönlichen Daten vom Leihgerät zu entfernen und alle gesetzten Passwörter zu deaktivieren. Bei Schulwechsel, Schulabgang oder anders bedingter Rückgabe des Gerätes ist die Schule dazu verpflichtet, das Leihgerät entsprechend auf den Werkszustand zurückzusetzen.

6. Technische Geräteverwaltung

Die Stadt Marl behält sich nachfolgende Rechte vor:

- (1) Die auf dem Leihgerät gespeicherten Daten jederzeit durch technische Maßnahmen (z. B. Virens Scanner) zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit und zum Schutz der IT-Systeme automatisiert zu analysieren.
- (2) Um sicherheitsrelevante Lücken zu schließen jederzeit zentral gesteuerte Updates der auf dem Leihgerät vorhandenen Software vorzunehmen.

(3) Mit Hilfe der Mobilgeräteverwaltung das Leihgerät z.B. wie folgt zu administrieren:

- Verwaltung von Nutzer*innen-Rechten
- Entsperrcode zurücksetzen
- Leihgerät sperren (Entsperrcode aktivieren)
- Leihgerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Übertragung von Nachrichten auf die Leihgeräte

(4) Konformitätsregeln [Profile] zu erstellen, um so erforderliche Update- oder Datensicherungsbedarfe oder Verstöße durch die Entleiher etwa in Bezug auf das nicht-autorisierte Entfernen bestehender Nutzungsbeschränkungen festzustellen.

(5) Zur Filterung illegaler, verfassungsfeindlicher, rassistischer, gewaltverherrlichender oder pornografischer Internetinhalte behält sich die Stadt Marl vor einen Content Filter einzusetzen. Mittels dieses Contentfilters werden die Inhalte von Webseiten während des Browserbetriebs hinsichtlich einzelner Wörter, Phrasen, Bilder oder Links, die auf einen entsprechenden Inhalt hindeuten, automatisiert gefiltert und ggf. der Zugriff auf die Inhalte über das Leihgerät blockiert.

Eine Auswertung der durch die Analyse oder die Überwachung der Leihgeräte erfassten Daten zum Zwecke der Anwesenheits-, Leistungs- oder Verhaltenskontrolle gleich welcher Art ist unzulässig.

Voraussetzung für die Einrichtung und die Mobilgeräteverwaltung des Leihgerätes durch die Stadt Marl ist die Verarbeitung personenbezogener Daten. Die Schülerin bzw. der Schüler willigt durch Unterzeichnung des Leihvertrages der Verarbeitung personenbezogener Daten nach Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a i.V.m Artikel 7 Datenschutz-Grundverordnungen ein. Ist die Schülerin bzw. der Schüler unter 16 Jahren so erfolgt die Einwilligung durch die Erziehungsberechtigten in gleicher Form.

7. Versicherung

(1) Die Leihgeräte sind nicht durch die Stadt Marl versichert.

(2) Der Abschluss oder das Vorhandensein einer geeigneten Versicherung obliegt dem Entleiher. Die Kosten tragen die Entleiher.

8. Sonstiges

(1) Jegliche Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder infolge Änderung der Gesetzeslage oder durch höchstrichterliche Rechtsprechung oder auf andere Weise ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig werden oder weist dieser Vertrag Lücken auf, so sind sich die Parteien darüber einig, dass die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon unberührt und gültig bleiben. Für diesen Fall gelten die gesetzlichen Regelungen.

Marl, den

Unterschrift Schüler/in und Erziehungsberechtigte

Unterschrift Schulleitung